

בעזה"ת

מצוות העומר הנוהגות בזמן הזה

דיני חדש, ספירת העומר, והאבלות
הנוהגת בימי הספירה.

נערך ונלקט בעזרת החונן לאדם דעת

על ידי

יואל שוורץ

הוצאת דבר ירושלים

התשמ"ז

תודתנו להר' שלמה דוידוביץ נ"י
על השתדלותו שיצא הספר בהידור הראוי

©

כל הזכויות שמורות

רפ מני פירוש לסדר פרשיות שמחור

ממצרים הקדוש ברוך הוא ואל פרעה, ואם כן יצאו משעבוד פרעה לגמרי וכשראה הקדוש ברוך הוא את האחדות שהיה לבני ישראל זיכה אותם במצוה הראשונה אחרי זאת ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד ובשבעת יצא לחפשי חנם, כי עדיף, אם יש צורך, שהעבד יהיה לאחיו ולא לעם זר, וזה מראה אהבת ישראל, שכיון שקונה אותו מקנת כספו לכאורה היה צריך להיות עבד לעולם כמו עבד כנעני לעולם בהם תעבודו, אבל להדגיש את אהבת ישראל איש לאחיו אמר רק שש שנים יעבוד שמא תאמר שיעבוד עבודה קשה, לא, חס ושלום כמו האדון, עמו במאכל ובמשתה.

ולזה הקדוש ברוך הוא צוה אותם על התרומה בהמשך לאהבתם, כי כך אמר שלמה המלך עליו השלום [שיר ג, ט, י] אפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון, עמודיו עשה כסף, רפידתו זהב מרכבו ארגמן, אבל לא זה העיקר, העיקר שתוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. אהבת ישראל, וזו העיקרית לפני הקדוש ברוך הוא.

משך תורה, פרשת תצוה, מדבר על הכהן ועל הבגדים שלו, שלגבי כהן הגדול, נאמר גדלוהו משל אחיו שאף שלא היה לו שום דבר, מצוה על בני ישראל לגדל אותם גם בעשירות להעשיר אותם, מצוה גוררת מצוה של אהבת ישראל וסמל לאהבה הזאת שלא יתרומם איש על אחיו בא פרשת כי תשא, ונתנו איש כפר נפשו... זה יתנו כל העבר על הפקדים מתצית השקל... העשיר לא ירבה והדל לא ימעט... שאפילו שהעשיר רוצה לתת לא ירבה שלא יגבה לבו על אחיו, והעני לא ימעט שלא ירגיש רגשי נחיתות, שוב על אהבת ישראל.

ובזה זוכים ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, מה שהיה הוא שיהיה ראשית תיבות משה, שהוא גאל אותנו ממצרים עתיד לגאול אותנו במהרה בימינו אמן, ויאמר אליהם אלה הדברים אשר צוה ה' שהאחדות, הציווי הזה שדיברנו עד הנה, אלא הדברים

תוכן הענינים

פתיחה

8 — 16

משמעות קרבן העומר ומצות ספירת העומר

חלק ההלכה

פרק א' דיני חדש

17 — 24

איסור קצירה לפני העומר — א. מקור האיסור. ב. זמן האיסור. ג. באיזה מקומות נוהג האיסור. ד. קצירה האסורה והמותרת.

איסור אכילת חדש א. מקורות האיסור. ב. מקום האיסור. ג. זמן האיסור. ד. דברים האסורים משום חדש. ה. דין סתם תבואה בחו"ל. ו. סקירה חלקית על איסור חדש בימינו.

פרק ב' מבוא להלכות ספירת העומר

25 — 31

א. מצות ספירת העומר בזמן הזה. ב. מצוות ספירת ימים ושבועות. ג. חיוב הספירה, כמצווה אחת לכל הימים או כחיוב בפני עצמו בכל יום. ד. ספירה בלילה. ה. מעשה המצווה הספירה. ו. האבלות בימי הספירה.

פרק ג' הלכות ספירת העומר

32 — 43

א. החייבים במצווה: 1. כל איש ישראל. 2. נשים. 3. קטנים. 4. גר. 5. אונן.
ב. זמן הספירה: 1. זמן חיובה. 2. זמן קיומה הראוי. 3. סדר הספירה בתפילה. 4. דין הסיפרה לאדם העובר ממקום למקום. 5. ספירת העומר בחו"ל ביום הראשון.

- ג. דיני הברכה: 1. הברכה. 2. הברכה על ידי אחר.
3. אופן אמירת הברכה. 4. איסור הפסקה בין למצווה.
- ד. תפילות לפני הספירה ולאחריה: 1. לפני הספירה.
2. אחר הספירה.
- ה. הספירה: 1. אופן הספירה. 2. הספירה. 3. כוונה.
- ו. דיני מי שחיסר בספירה: 1. נזכר שלא ספר בלילה.
2. אדם ששכח ולא נזכר עד למחרת.
- ז. איסור אכילה ועשיית מלאכה לפני ספירת העומר:
1. אכילה לפני הספירה. לימוד לפני הספירה.
- ח. מנהגי ישראל בימי העומר: 1. דיני האבלות בימי העומר.
2. מנהג כתיבת ימי העומר במכתבים. 3. לימוד תורה נוסף בימי העומר.
4. זהירות בטבילת עזרא.
5. איסור מלאכה.

פרק ד' דיני האבלות שבימי הספירה 44 — 52

- א. מנהגי האבלות שנוהגים בימי הספירה: 1. אין נושאים נשים. 2. אין מסתפרין ומתגלחין. 3. איסור ריקודים ומחולות. 4. שהחיינו.
- ב. זמני האבלות: 1. שינוי המנהגים. 2. חילוק הזמנים בימי האבלות. 3. שינוי מנהג. 4. עקרי המנהגים.
- ג. איסור תספורת ותגלחת: 1. מה נכלל באיסור תספורת. 2. האסורים בתספורת. 3. המותרים בתספורת. 4. זמן האיסור. 5. ימים המותרים בתספורת.
- ד. איסור נישואין: 1. האיסור. 2. זמני האיסור. 3. סעודת שמחת נישואין.

רפח מני פירוש לסדר פרשיות שמחור

משתמשים בו שנאמר וקרא זה אל זה ואמר, אפשר לומר כי כל מי שמשפיל עצמו הקדוש ברוך הוא מגביהו [עירובין יג:], לכן שהאדם מרגיש את עצמו פקודי שהוא חסר, ויש לו הרבה מה לתקן שיש לו ענוה זה גורם לו ויקרא ה' אל משה, שהקדוש ברוך הוא קורא לו לשון חיבה, ואת דכא ושפל רוח אנוכי יושב...

וקצת יש לשאול מאחר שויקרא לשון חיבה, מה סמך ליה וידבר ה' אליו דיבור לשון קשה, כמו דבר איתנו האיש אדוני הארץ קשות, ואומנם לאו מילתא דפסיקתא שכל מקום דיבור לשון קשה, שהרי מצאנו דברו על לב ירושלים וקראו אליה, שהוא לשון פיוס, אבל בכל אופן הדבר ידוע שדיבור לשון קשה, ואמרתי לפרש באופנים שונים. א. משה רבינו ברוח מבינתו שהוא עניו, הסביר מה שהקדוש ברוך הוא קורא לו לשון חיבה, הוא כתינוק שכשרוצים שילמד נותנים לו מחמאה כדי שימשך אחרי הלימוד, שנותנים לו איזה סוכריה וכדומה, וכשראה שהקדוש ברוך הוא קרא לו לשון חיבה כאילו צריך משיכה, הרגיש דיבור, כדרכם של צדיקים.

פירוש אחר כי אומנם ויקרא לשון חיבה אבל לשון של מלאכי השרת, כי מלאכי השרת לא עולים, וכמו שכתוב ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה שלא הולכים קדימה, לכן כשדיבר איתו בלשון של מלאכי השרת הבין שהוא לא מתקדם והוא מבחינת מלאך שלא עולה ומפני כבודו דיבר איתו בלשון חיבה, ואם כן זקוק הוא לתקן עצמו כדי לעלות, וזוהי מהענוה של משה רבינו.

ויש לפרש נעוץ סוף חומש ויקרא עם תחילתו, שכאן כתוב ויקרא לשון חיבה כמו שכתב הרש"י עליו השלום, וסוף חומש ויקרא אם בחקתי תלכו, אפשר לפרש כפי מה שהגמרא אומרת שכאשר עם ישראל עשו את העגל, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה לך רד, כלום נתתי לך גדולה רק בשביל ישראל עכשיו שעשו את העגל ירד מהגדולה, אם כן גדולתו של משה רבינו תלויה בישראל, וזהו ויקרא אל משה לשון חיבה, ומתי החיבה הזאת אם בחקתי תלכו, ואז מגיע לידי ענוה, וכששאלתי שאלה זו בבית

מצוות העומר הנוהגות בזמן הזה

מצוות העומר הנוהגות בזמן הזה — שבעוונותינו הרבים

אין לנו עתה הקרבת קרבן עומר, הן שלוש:

א. איסור קצירת תבואה חדשה לפני העומר.

ב. איסור אכילת תבואה חדשה לפני העומר.

ג. מצוות ספירת העומר.

והלכותיהן יבוארו בקונטרס זה.

פתיחה

אמרו רז"ל (ויק"ר פרשה כ"ח): "לעולם אל תהי מצות העומר קלה בעיניך".

בספר החינוך (מצוה ש"ב) כתב טעם לחשיבות המצוות: "משרשי (טעם) המצוה: כדי שנתבונן מתוך המעשה, החסד הגדול שעושה הקב"ה עם בריותיו לחדש להן שנה שנה תבואה למחיה, לכן ראוי לנו שנקריב לו ברוך הוא ממנה, למען נזכיר חסדו וטובו הגדול טרם נהנה ממנה, ומתוך שנהיה ראויים לכרכה בהכשר מעשינו לפניו, תתברך תבואותינו ויושלם בנו חפץ השי"ת בנו, שחפץ מרוב טובו בברכת בריותיו. ונצטוונו בזה ביום שני של פסח ולא בראשון כדי שלא נערב שמחה בשמחה, כי הראשון נכון לזכור הנס הגדול שהוציאנו ברוך הוא מעבדות לחירות ומיגון לשמחה".

הרש"ר הירש בספרו "מעגלי שנה" (ח"ג עמ' קל"ט), מבאר את הקשר שבין מצוות העומר לבין חג הפסח:
"בזמן שישראל חגגו את חג תקומתם המדינית בחודש האביב, כבר הבשילה השעורה בשדות וכבר היתה מצפה לחרמש."

בלילה הראשון של החג, שומה היה על ישראל להרגיש שוב את טעם העוני והגלות, בהיותם משועבדים ומעונים בארץ לא להם. חג הפסח נועד להיפתח בתור חג, אשר סימלו היחודי היתה המצה, בטרם הונף חרמש על הקמה. לפני כן היתה שבת לקוצר — 'ובקציר תשבות' (שמות ל"ד כ"א). בשביתת הקציר ידע ישראל והכיר, כי ה' הוא אדון-כל, אשר נתן לו את אדמתו בחכירה בלבד, כשם

ששבת בראשית באה ללמד את האנושות כולה, כי ה' הוא אדון הכל, קונה שמים וארץ, אשר החכיר את הארץ לבני האדם, על מנת לעבוד לו.

אולם, גם אחרי אשר 'ממחרת השבת' (ויקרא כ"ג ט"ו) קצר ישראל את תבואת שדותיו ונהנה מאדמתו, עליו לאכול עוד 'ששה ימים תאכל מצות' – ששה מן החרש (דברים ט"ז ח', ספרי פסקא קפ"ב), גם בזמן שישראל שריי על אדמתו ונהנה מפירותיה, עליו לדעת כי איננו עצמאי וכי השם יתברך הוא אשר העניק לו בטובו את הפירות האלה, אילולי גאולת ה', עדיין היו ישראל אוכלים עד היום את לחם העוני".

על פי האמור מובן מה שאמרו במדרש (ויק"ר פרשה כ"ח): "שעל ידי מצוות העומר זכה אברהם אבינו לירש את ארץ כנען, הדא הוא דכתיב: 'ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגורייך' – על מנת – "ואתה את בריתי תשמור" ואיזו? זו מצוות העומר... משום שעל ידי מצוות העומר אדם מכיר כי הכל מאתו יתברך.

עוד אמרו רז"ל (שם): "רבי יהושע בן לוי אמר: לעולם אל תהי [מצוות העומר] קלה בעיניך, היא שעמדה להם בימי גדעון שנאמר 'ויבא גדעון והנה איש מספר לרעהו חלום: והנה צליל לחם שעורים'. רבנן אמרין על שצלל עליהם אותו הדור מן הצדיקים. ובזכות מה ניצולו? בזכות לחם שעורים – זה מצוות העומר. ורבנן אמרין: היא שעמדה להם בימי יחזקאל. ר' לוי אמר היא שעמדה להם בימי המן... א"ר שמואל בר נחמן היא שעמדה להם בימי חזקיהו הדא הוא דכתיב (ישעיה ל'): "והיה כל מעבר מטה מוסדה אשר יניח ה'... ובמלחמת תנופה נלחם בה". וכי יש מלחמת תנופה באותו הדור?! הוי, זו מצוות העומר (ויק"ר פרשה כ"ח)".

כבר ביארנו בספרנו "קבלת תורה ומתן תורה" (עמ' 20—19), מדוע זכות קרבן העומר היא המגינה על עם ישראל בתקופות שאין זכויות אחרות — קרבן העומר, מראשית התבואה מלמדנו על משמעות ההתחלה, הראשית המהוה יסוד לכל המשך כדוגמת יסוד הבנין, שאף אם נדבך אחד בבנין אינו חזק דיו, מכיון שהוא נתמך על יסודות איתנים: הוא מחזיק מעמד, כך גם בעם ישראל, באם חלילה ישנה תקופה בלא צדיקים, אך היות והיא נתמכת על יסודות חזקים של האבות והדורות הראשונים, בהכרח יבוא המשך טוב יותר (עיי"ש בהרחבה). ראייה לדבר: נאמר במדרש ילקוט"ש (ריש פרשת בראשית רמז ב'): "בראשית ברא אלהים" — [בזכות מצות הראשית נברא העולם]: רבי הונא בשם רבי מתנה: בזכות שלושה דברים נברא העולם, בזכות חלה ובזכות מעשר ובזכות ביכורים שנאמר 'בראשית ברא אלוקים' ואין ראשית אלא חלה כמו דאת אומר 'ראשית עריסותיכם חלה', ואין ראשית אלא מעשר כד"א 'ראשית דגנך', ואין ראשית אלא ביכורים, כד"א 'ראשית ביכורי אדמתך'". היינו שכח קדושת היסוד היא זכות המביאה לבריאת העולם, כמו כן קרבן העומר שהוא ראשית הקציר אף הוא משמש יסוד לשלמות, משום שאם מקדשים כל דבר מיסודו בהכרח כל ההמשך יושפע מכך.

ספירת העומר

"וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה, עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום וגו'" (ויקרא כ"ג ט"ז-ט"ז).

"שבעה שבעת תספר לך מהחל חרמש בקמה תחל לספור שבעה שבועות" (דברים ט"ז ט').

מצוות ספירת העומר היא המשך לקרבן העומר, וכל המעלות

האמורות בקרבן העומר-שייכות גם למצוות ספירת העומר (ראה רד"ל בביאורו למדרש רבה אמור). ובנוסף לכך ישנן מעלות מיוחדות במצוות ספירת העומר:

ספירת העומר משמשת כהכנה למתן תורה. כותב בעל ספר החינוך (מצוה ש"ו): "לפי שכל עיקרן של ישראל אינו אלא התורה, ומפני התורה נבראו שמים וארץ וישראל, וכמו שכתוב: 'אם לא בריתי יומם ולילה', והיא העיקר והסיבה שנאלו ויצאו ממצרים כדי שיקבלו התורה מסיני ויקיימוה, וכמו שאמר השם יתברך למשה: 'זה לך האות כי אנכי שלחתיך, בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים על ההר הזה'. כלומר, שתקבלו את התורה שהיא העיקר שבשביל זה הם נגאלין והוא תכלית הטובה שלהם, וענין גדול הוא להם יותר מן החירות מעבדות, ולכן עשה השי"ת למשה אות בצאתם מעבדות לקבלת התורה כי הטפל עושין אות לעולם אל העיקר, ומפני כן היא כל עיקרן של ישראל ובעבורה נגאלו ועלו לכל הגדולה שעלו אליה, נצטוינו למנות ממחרת יום טוב של פסח עד יום נתינת התורה להראות בנפשנו את החפץ הגדול אל היום הנכבד בלבנו כעבד ישאף צל וימנה תמיד מתי ובא העת הנכסף אליו שיצא לחירות, כי המנין מראה באדם כי כל ישעו וכל חפצו להגיע אל הזמן ההוא..."

ואם תשאל אם כן למה אנו מתחילין אותו "ממחרת השבת" — מיום קרבן העומר ולא מיום הראשון של פסח? הרש"ר בספרו "מעגלי שנה" (ח"ג עמ' קל"ט) מבאר ענין זה כך:

"מהחל חרמש בקמה" — זו התכלית אצל עמים אחרים, כל שאיפתם הלאומית היא: חרות, עצמאות, אדמה, ברכת יבול ופרי, שדות וכרמים. עם הקציר מתמלאת כל שאיפתם. ואילו ישראל מתחילים רק עתה — לספור! הם סופרים את הימים והשבועות, עד ליום בו

ניתנה להם תכלית ברורה, כי הם מקבלים את האוצר הגדול, אשר רק הוא נותן טעם וחשיבות לכל החרות, העצמאות, השדות והכרמים, בלעדי אוצר הרוחני הזה אין כל ערך מהותי לנכסיו הגשמיים של העם. אוצר זה הווה את התנאי המוקדם והיסודי של כל לאומיותו, ומבלעדיה אין לו כל קנין לאומי עד סוף כל הדורות!

מצוות הספירה מדגישה את ערכה וחשיבותה של התורה לישראל בשעה שהם שרויים על אדמתם היא קוראת לעם כולו ולכל יחיד בישראל ואומרת: ארצכם, אדמתכם הפוריה ופירותיכם, הם לא קניינכם ולא אלילכם הם, לא הם נושאי לאומיותכם ותכליתם, לא בחיי הפרט ולא בחיי העם, רק למען התורה נתנו לכם כל אלה, ורק בזכות התורה קניתם אותם, בלעדי התורה תאבדו את הכל, כל הארץ העשירה הפוריה הזאת, "ארץ זבת חלב ודבש" וכל החיים העצמאיים והמשגשגים – כל אלה אינם אלא אמצעי המוביל לתכלית אחת ויחידה, לפתח על ידי חירות זו ומטען גשמי זה חיי עם וחיי פרט כפי שהשם יתברך מצווה אתכם בתורה. מצוות הספירה באה להראות לנו את ערכה הבלעדי של התורה ואת ערכם היחסי של כל יתר הנכסים עלי אדמות, זו תכליתה של מצות הספירה וזו מטרת הימים והשבועות.

כאשר שכחו ישראל את הספירה הזאת, כאשר חדלו לספור את הימים ואת השבועות לקראת מתן תורה, כי לא ראו עוד את התורה כגורם העיקרי של לאומיותם, כאשר התחילו לראות בחירותם ובעצמאותם את כל לאומיותם, כאשר "מספר עריך היו אלהיך יהודה" (ירמיה ב', כ"ח) שהמדינה העצמאית נעשתה תחליף לתורה ולעבודת ה'

— אזי נגזרה עליהם לגלות מארצם ולאבד את חרותם ועצמאותם, הם לא הצילו מאומה, פרט לתורה, אשר כה ולזלו בה בישבם על אדמתם, ועתה הם נפוצים בין עמי נבר זה לעלה מאלפיים שנה, דורות חולפים בזה אחר זה, השמש זורחת מדי בוקר, הטל מרווה את הצמחים והאילנות מניבים את פירותיהם — אבל ישראל אינם נהנים מכל אלה, אין להם שדות וכרמים משלהם ולא ניפו חרמש על קמתם, כי הם סברו להשלים את כל שאיפותיהם עם "החל חרמש" ולא קיימו "החל חרמש... החל לספור".

מאז הפכו ישראל את החרמש לאליל, איבדו את החרמש!..."

מניין הימים בא לחנך את העם להכיר את ערך התורה וחשיבותה. כמו כן הוא נועד להביא לעם הנפוצים בשדות אימתי יחול חגיהשבעות וגם כדי שלא ישכחו עיקר זה.

טעם נוסף למצוות ספירת הימים: ימי ההכנה לתורה הם ימי דין, ומכיון שהעולם בצער מפסח ועד שבועות על התבואה ועל האילנות, לכן ציוה הקב"ה לספור ימים אלו כדי שנזכור את צער העולם, ונשוב אליו בלב שלם ונתחנן לפניו לרחם על התבואה (אבודרהם ומובא גם בא"ר סי' תפ"ט ס"ק ח').

ימי ספירת העומר הם ימי קנין התורה, ואחד מקניני התורה הוא היסורים, כמו שאמרו רבותינו: "תורה נקנית ביסורים" (ברכות ה', א'). היסורים מביאים את האדם לפשפש במעשיו, ככתוב (דברים ד', ל'): "בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד ה' אלהיך ושמעת בקולו". היסורים מעוררים את האדם לשוב אל התורה.

ימי ספירת העומר שהם ימי הכנה למתן תורה ידועים כימי סבל במרוצת הדורות: מותם של תלמידי רבי עקיבא, עיקר הרציחות שהיו בימי מסעי הצלב וכן הפרעות של מאורעות ת"ח ות"ט היו בין פסח לשבועות.

כתב על כך הרש"ר הירש בספר "מעגלי שנה" (ח"ג עמ' קמה):
 "במשך מאות בשנים היה אביבם של ישראל, בזמן ספירת העומר, מאדים מדם, כל אימת שהחלו לספור מזמן הגאולה והחרמש האבוד עד ליום מתן תורה הנצחית, בקעה תמיד מבעד לענני התקופות, אפופי החרדות והאימים שאלתו של האחד והיחיד לישראל: העודכם שלי? והתשובה באה תמיד פה אחד: שלך אנו בחיינו ובמותנו! ובקריאה זו על פיהם עלו טובי בחירי האומה על המוקדות והגרדומים למות על קידוש שמו.

נתיב התלאות והסבל של הגלות — עמדו בו בישראל בהצטיינות, היו אלה ימי הספירה, אשר בהם עמדו בני ישראל במבחנים העילאיים ביותר, כאשר נאבקו תחת עול הגלות והוכיחו יחד עם זה את הבנתם העמוקה בתורת הספירה, כאשר שללו את ערכם של הנכסים הגשמיים בעולם הזה וויתרו על כל חיי העולם הזה עם כל הטוב והיקר שבהם, כדי לשמור אמונים לה' ולתורתו הקדושה, והיו מוכנים בכל עת ובכל שעה למות ולהיעלות קרבן על מזבח אמונת ה'".

ספירת שבעה שבועות בדוקא, מסמלת את האמונה בה' "הקדמונים היו שבעת כוכבי הלכת אצלם, ולכן הקריב בלעם שבעה מזבחות וכל אחד יש לו שבעה ממשלות שהם מ"ט, ולכן צייתה התורה לספור, ונתן התורה בחמישים, וציווה שלא

לעבוד להם, ולכן קרע הקב"ה בשעת מתן תורה שבעה רקיעים ופתח שבע ארצות. לידע שאין אלוה זולתו" (א"ר סי' תפ"ט סק"ח ח' בשם ספר "צידה לדרך").

"עוד רמזו לאלף השביעי שכולו שבת, ולכן יש ביום השביעי של פסח — עצרת, וחג שבועות הבא אחר שבעה שבועות, ושמיני של סוכות, הם רמז לעולם הבא וליובל הגדול" ... (שם).

גם בזמן הזה שאין לנו קרבן... ממשיכים אנו לספור, כפי שאמרו חז"ל: 'אמימר מני יומי ולא מני שבועי, אמר: זכר למקדש הוא!' מונים אנו ללא שדות וכרמים משלנו, אבל לא מהחל חרמש בקמתנו, אלא מהיום בו הניפו אבותינו את חרמשיהם על קמתם בהיותם שרויים על אדמתם.

היש בספירה זו משום לועג לרש? היש בה רק כדי לעורר בנו מחשבות נוגות? אנו נטולי העצמאות ומשוללי אדמה מזה אלפיים שנה (הרש"ר הירש "מעגלי שנה" ח"ג עמ' קמ"ג).

כך הם הדברים: מחד גיסא הספירה משמשת לנו תזכורת לאבדן המקדש כעונש על עוונותינו — מפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו ואין אנו יכולים לעשות את קרבנות חובותינו, ולכן אין מברכין שהחיינו על קיום מצווה זו, משום שספירת העומר אין בו זכר לשם הנאה אלא לעגמת נפש לחורבן בית מאווינו (ר"ן סוף פרק ערבי פסחים בשם ספר המאור, כה"ח תפ"ט ג'). אולם מאידך גיסא גם מעוררת אותנו להתפלל על המקדש העתיד, וכן נפסק להלכה שאסור לקצור לפני העומר משום "מהרה יבנה המקדש" ("שפת אמת" מנחות ע'), כמו כן, אנו סופרים את השביעיות שהן מסמלות את גאולת העתיד המובטחת לנו כשנשוב אל התורה. גם חג השבועות הוא יום לידתו ומותו של דוד המלך — אבי המשיח. כמו כן הספירה האחרונה של ימי העומר

ברכת האב ליוצאי חלציו

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שתשלח
רפואה שלימה עם פרנסה וכלכלה טובה,
עם בריאות איתנה ונהורא מעליא, לנו
ולכל עמו ישראל ובכללם לבני רחומי,
נכדי, בנותי, וכל יוצאי חלציי, חתני
לוקחי בנותי, שתתמלא על כולנו חמלה
רבה, ותוציאנו לאורה, רפא מחלותינו
במהרה, לפניך גלוי וידוע מה צריך לכל
אחד לברכה, תברכהו ממרומיך, ובפרט
המפורט לאלו שעזרו לי הרבה, והקדישו
מזמנם להוציא לאור את ספרי הקטנים,
שנבצר ממני לעורכם כראוי, אפילו לפי
דלותי, השם הטוב ישלם גמולם הטוב.

חלק ההלכה

פרק א'

דיני חרש

א. איסור קצירה לפני העומר. ב. איסור אכילת תבואה חדשה לפני העומר.

דיני איסור קצירה לפני העומר

א. מקור האיסור

נאמר בתורה (ויקרא כ"ג ט): "וקצרתם את קצירה והבאתם את עמר ראשית קצירכם אל הכהן". ופירשו בספרא שם: "וקצרתם את קצירה — שתהיה תחילה לכל הנקצרים".

היינו שאין לקצור שום אחד ממיני חמשת מיני דגן לפני קצירת העומר (רמב"ם תמידין ומוספין פ"ז הי"ג), אולם אם עבר וקצר את התבואה היא אינה נאסרת ובהגיע זמן היתר אכילת תבואה חדשה גם תבואה זו נתרת (רמב"ם תו"מ ז' כ"א).

ב. זמן האיסור

1. בזמן הזה שאין מקריבין עומר: יש סוברים שאיסור זה נוהג מהתורה גם בזמן הזה (שו"ת "משכנות יעקב" יו"ד סי' ס"ז), משום

דמקריבין אף כשאין בית ("מקראי קודש" פסח ח"ב סי' ס"ה), ולדעת ה"שפת אמת" (מנחות ע') אין איסור בזה אלא מדרבנן משום: "מהרה יבנה המקדש" ולא ידעו מאיסור זה, וכן משום חשש שמא יבנה הבית ויקריבו העומר. ובשו"ת "שאגת אריה" החדשות (דיני חרש) סובר, שלמאן דאמר שבזמן הזה בטלה קדושת הארץ, אין דין זה נוהג אלא מדרבנן. ודעת הרש"ש (מנחות ע') הסובר שבזמן הזה אין נוהג איסור קצירה לפני העומר, היא דעת יחיד.

2. זמן ההיתר: בזמן המקדש היה הקציר מותר מיד לאחר שקצרו את העומר ("לחם משנה" תמידין ומוספין פ"ז הי"ד, וש"אג"א החדשות), אבל הכס"מ (שם) סובר שהבאת [הקרבת] העומר מתיר.

בזמן הזה שאין קרבן העומר, נראה שצריך להמתין עד גמר יום ט"ז בניסן, משום שיש אומרים שקצירה לצורך העומר כשרה גם ביום.

ג. באיזה מקומות נוהג האיסור

1. בארץ ישראל: אין איסור זה נוהג בחוץ לארץ משום שאין מקריבין עומר מתבואת חו"ל (רמב"ם תו"מ ז' י"ג) [וראה עוד שו"ת שאג"א החדשות דיני חרש סי' ד'] (א).

2. מקום שאין מביאין ממנו עומר: אין האיסור נוהג לא בבית

(א) בשטמ"ק (מנחות פ"ד א' אות א'), הביא מחלוקת ראשונים אם איסור זה נוהג גם בחו"ל, ומסתבר שלשיטת הראשונים הסוברים שנוהג גם בחו"ל, נוהג האיסור עד יום י"ח בניסן משום ספקא דיומא, ובכל מקום לפי האופק שלו כמו לגבי איסור אכילת חרש.

עוד כתב בשטמ"ק (שם), שגם למאן דאמר שאיסור קצירה נוהג בחו"ל, רשאי למכור את התבואה לנכרי עד לאחר הקצירה, מה שאין כן בארץ ישראל שאין למכור שדות לנכרי משום איסור "לא תחנם".

השלחין ולא בבית העמקים ולא בבית האילן כיון שאין מביאין את העומר מתבואה הגדלה שם. אולם מכיון שיש חשש שמא יבוא לאכול לפני זמן העומר, אין לקצור גם במקומות אלו אלא במקום הפסד.

3. **תבואה הגדלה בשדה נכרי:** נראה שמותרת בקצירה במקום שיש ענין של הפסד וצ"ע (ב).

ד. קצירה האסורה והמותרת

1. **קצירה ולא קטיפה:** האיסור הוא לקצור, אך קטיפת שבלים אינה נחשבת לקצירה, [אולם משום חשש שמא יאכל מהתבואה החדשה לכאורה יש לאסור, אך מכיון שאסרו עליו לקצור בדרך קצירה ורק בקוטף הותר, זכור הוא ולא יבוא לאכלו (פסחים י"א) (וראה בשו"ת שאגת אריה החדשות דיני חדש סי' ד)]. והחזון איש אמר שנכון להזהר שלא לקטוף שבלים שגדלו בר לפני העומר (עדות הגר"ח קנייבסקי בספר "בין פסח לשבועות" עמ' נ"ו).

2. **קציר לצורך מצווה:** נאמר בתורה "ראשית קצירכם", היינו קציר רשות ולא כשהוא לצורך מצווה, לכן מותר לקצור כשצריך את המקום לצורך בית האבל או בית המדרש (רמב"ם תמידין ומוספין ז' ט"ו).

3. **קצירת שבלים שלא הביאו שליש:** הקוצר שבלים שלא הגיעו לשליש גידולם, אין זה נחשב כקציר ומותר.

(ב) שהרי נאמר 'קצירכם' ולא קציר נכרי, שאין מביאין עומר מקציר נכרי, ואם כן מסתבר שאין איסור קצירה.

איסור אכילת חרש

א. מקורות האיסור

כתב בתורה (ויקרא כ"ג י"ד): "ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה עד הביאכם את קרבן אלהיכם" וגו'. והם שלושה איסורין נפרדים לענין עונש מלקות. 1. איסור אכילת לחם מתבואה חרשה. 2. איסור אכילת קלי שהם שבלים קלויות. 3. איסור אכילת חרמל היינו תבואה לחה (וראה "ביאור הלכה" סוף סי' תפ"ט).

האיסור נוהג בכל חמשת מיני התבואה: חיטה, שעורה, שיפון, שבלת שועל, וכוסמת.

ב. מקום האיסור

1. ארץ ישראל וחוץ לארץ: נחלקו התנאים אם איסור חרש נוהג בחו"ל או לא, ורוב הראשונים פסקו שנוהג גם בחו"ל מן התורה, וכן נפסק בשו"ע (או"ח סי' תפ"ט, ויו"ד סי' רצ"ג). [ויש סוברים שנוהג בחו"ל רק מדרבנן (או"ז), ויש סוברים שמשום כך אינו אסור אלא בארצות הסמוכות לארץ ישראל (ספר התרומה, וראה בה"ל סוף סימן תפ"ט, ושדי חמד אסיפת דינים, מערכת חרש)]. בשעת הדחק הקילו מספר קולות (ראה לקמן סע' ד').

2. גדל בשדה נכרי: גם הגדל בשדה נכרי אסור לדעת רוב הפוסקים (בה"ל סוף סי' תפ"ט), ודעת הריב"א (מובא בב"ח) הסובר שהגדל בשדה נכרי מותר, היא דעת יחיד (בה"ל שם).

ג. זמן האיסור

1. בזמן הזה: האיסור נוהג מן התורה גם בזמן הזה.

2. תאריך ההיתר: כל תבואה שהשרישה לפני יום העומר ועבר עליה יום העומר [היינו כל יום ט"ז בניסן (ג)] מותרת. בחור"ל נאסר עוד יום נוסף ואסורה עד סוף יום י"ז בניסן, ומותרת בתחילת ליל י"ח בניסן.

אין הולכים בהיתר חדש לפי הזמן של אופק ירושלים, אלא כל מקום לפי התאריך שבאופק מקומו ("מקראי קודש" פסח ח"ב סי' ס"ג), [וצ"ע במקומות שהם לפני האופק של ירושלים].

תבואה שנקצרה וזרע ממנה לפני העומר ועבר עליה העומר ולא הושרשה, אם ליקט מהגרעינים שזרע בהארמה, הן אסורים כיון שיש ספק אם העומר מתירם.

3. שבולת שהשרישה (ד) ועבר עליה העומר ותלשה, וחזר וזרעה והמשיכה לגדול, תוספת הגידול אוסרת את מה שהותר עד העומר הבא.

ד; דברים האסורים משום חדש

1. תערובת חדש: תבואה חדשה שנתערבה בתבואה ישנה

(ג) אם השריש ביום ט"ז בניסן עצמו ספק אם הותר (ראה שאג"א החדשות דיני חדש סי' ה).

(ד) גדר השרישה, היינו, כל שנזרעה בקרקע לחה שלושה ימים לפני ט"ז בניסן (ש"ך רצ"ג ס"ק ג') [וראה פת"ש (סי' רצ"ג סק"ד) שהביא מהדגמ"ר, שהקשה הרי אנו פוסקים שומן קליטה נמשך י"ד יום? (ויש לחלק בין זריעה של תבואה שדי בג' ימים לבין קליטה של אילנות שצריך י"ד יום)]. בקביעה של הש"ך שכל שעברו עליו שלושה ימים מיום שנזרע נחשב שקלט, נראה שזה משום שסומכים על הרוב, היות ופעמים רבות אין התבואה משרישה בשלושה ימים גם בקרקע לחה, וקצת צ"ע מדוע הקילו לסמוך על החזקה הזו ולא הצריכו לברר.

אינה בטלה, אפילו היה ההיתר פי אלף מן האיסור, כיון שהיא ניתרת אחר זמן העומר, וכל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף אינו מותר. לפיכך, עיסה מתבואה ישנה שנלדשה בשאור מתבואה חדשה נאסרה (ט"ז רצ"ג סק"א).

2. מיץ היוצא מהחדש: תבואה שנתבשלה ועשו ממנה משקה כגון בירה, גם היא אסורה משום חדש. (בכל זאת, בחו"ל בארצות שעיקר שתייתם היא הבירה, יש שהקילו בזה, כיון שאין בה ממשות התבואה בצירוף צד קולא שיש סוברים שאין איסור חדש נוהג בחו"ל).

3. תבואה שלא הביאה שליש: אין איסור חדש על תבואה שנבטה וצמחו רק גבעולים, אך משעה שצמחו גם גרעינים נאסר משום חדש ואפילו כשלא הביאו שליש [אף שלא נאסר בקצירה לפני העומר כמבואר לעיל] ("בית אפרים" מובא בפת"ש רצ"ג ב', וש"אג"א החדשות וש"ח מערכת החדש).

בהנבטה של תבואה, כמנהג הטבעונים, בודאי אין חשש כיון שאינם נקראים שבולים.

ה; דין סתם תבואה בחו"ל

1. סתם תבואה בחו"ל במקומות שיש חשש לאיסור חדש: כתב הרמ"א (יו"ד רצ"ג ג'): א. כל סתם תבואה שרי לאחר הפסח מכח ספק ספיקא — ספק שמא היא משנה שעברה, ואפילי אם נזרעה בשנה זו, מכל מקום אולי היא מהמיעוט שנשרשה קודם לעומר (ה).

(ה) בספר "מוצל מאש" (סי' ג' הובא בהגהות רע"א יו"ד רצ"ג), הקשה, הרי כל הסיבות שנמנו להתיר הם מאותו טעם — משום הספק שמא עבר עליו העומר, ואם כן אין זה ספק ספיקא אלא ספק אחד.

ב. ובמין תבואה שזורעים ודאי לאחר פסח יש להחמיר אחר הקציר אם לא שאין דלתות מדינה נעולות ורוב תבואה באה ממקום שזורעין קודם הפסח (רמ"א שם).

ג. ואם בכל הסביבה ההיא זורעים אחר הפסח משום שהחורף נמשך עד לאחר הפסח, יש להחמיר ולחוש מן הסתם, אבל אין להורות לאחרים איסור במקום שרוב שתייתן ואכילתן ממינים אלו, כי מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין (רמ"א שם) (ו).

2. **בירה בחו"ל:** כתב הבה"ל (סוף סי' תפ"ט): בשכר, יש כמה אחרונים שמצדדין להקל (עיין פנ"י ומשכנ"י), וגם דשכר אינו ודאי חדש, אף בימות החורף כמה פעמים נעשה ממלץ משיעורים ישנים, ואף דכמה גדולי אחרונים מחמירין אף בשכר, מ"מ המיקל יש לו על מי לסמוך, ובספק כבר יש לנו דעת האו"ז שכתב דיש לסמוך בשעת הדחק על הסוברין שחדש דרבנן, והוי ספק דרבנן.

3. **כלים שנתבשל בהם חדש מתבואת חו"ל:** אף הנוזהרים מחדש הגדל בחוץ לארץ אינם נוזהרים בפליטת כלים, אם לא שברור שנתבשל בו מתבואה חדשה, ונראה שאף בזה אין להחמיר אלא רק בתוך מעת לעת מן הבישול הראשון (מ"ב תפ"ט ס"ק מ"ח).

ו; סקירה חלקית על איסור חדש בימינו

1. **בארץ ישראל:** התבואה הגדלה בארץ ישראל היא תבואת חורף, ולכן כשהיא נקצרת כבר עבר עליה העומר ואינה אסורה משום חדש.

(ו) הדבר צ"ע, הרי באיסור תורה המפורש בכתוב צריך למחות כמו שמבואר בשו"ע (או"ח סי' תר"ו), והרי לרוב הפוסקים הוא איסור תורה? ונראה שמה שאין מוחין בדבר, הוא משום שסומכים על פוסקים שמתירין, וכמו שכתב

אולם מיבאים לארץ ישראל שעורה מארצות שהשעורה נזרעת שם בקיץ ונקצרת בתחילת החורף, לפיכך, בארץ ישראל ישנם חששות לאיסור חדש במזונות שמעורב בהם קמח או שעורה או לתת העשוי משעורה, והוא מצוי במוצרי ביסקויטים, בירה וכדומה, על כן ראוי משום זה [מלבד חששות אחרים] להזהר לקנות מוצרים אלו רק מבתי חרושת העומדים בפיקוח וועדות הכשרות.

2. בארצות הברית: ישנה זריעה של תבואות קיץ בנוסף לתבואות החורף, ולאחר סוכות יש כבר קמח מהיבול החדש, אמנם בסתם יש לחלות ברוב ורוב הקמח בארצות הברית הוא ישן, בכל זאת ישנם מוצרים שמשתמשים בהם בדווקא בקמח חדש ובהן צריך לחשוש [כפי הידוע מוצרי איטריות (פסטה) עשויים מתבואה חדשה].

3. בארצות הקרות: ארצות הקרות כמו בסקנדינביה וברוסיה שהחורף קשה, עיקר גידולי התבואה הם בקיץ ושם מרובים החששות לאיסור חדש.

פרק ב'

מבוא להלכות ספירת העומר

א; מצוות ספירת העומר בזמן הזה

נחלקו הראשונים בחיוב המצווה בזמן הזה, כאשר בעונה"ר אין לנו מקדש ואין מקריבים את קרבן העומר, אם המצווה בכל זאת היא מהתורה, או שאין היא אלא מדרבנן משום זכר למקדש, וכמו שמצינו בגמ' (מנחות ס"ו), אמוראים שהיו סבורים שהספירה בזמן הזה היא רק זכר למקדש. בביאור המחלוקת נאמרו כמה טעמים:

1. מצוות הספירה היא חלק ממצוות העומר, או שהיא מצווה בפני עצמה: התורה ציוותה לספור מיום הבאת העומר, האם התורה נתכוונה שמצוות הספירה היא המשך למצוות העומר, או שהעומר הוא רק זמן שממנו מתחילים את הספירה אבל הספירה היא מצווה לעצמה (ראה הר"י פערלא סה"מ במבוא דף ל"א א'). במדרש מובא שהספירה היא משום הכנה למתן תורה ולטעם זה צריך שתהיה נוהגת אף בזמן הזה, אך הר"ן (סוף פרק ערבי פסחים) שהביא את המדרש סובר שאין זו אלא אסמכתא.

2. אם מקריבין בזמן הזה גם כשאין בית המקדש בנוי: הגר"ח (מובא בחידושי הגר"ז מנחות) מבאר, את דעתו של הרמב"ם הסובר שחיוב ספירת העומר בזמן הזה הוא מן התורה – הרמב"ם סובר שגם בזמן שאין בית המקדש בנוי אפשר להקריב קרבן, ואם כן מה שאין מקריבים בזמן הזה אינו אלא מניעה טכנית, וכשם שבזמן הבית אם קרה שלא הקריבו קרבן עומר, צריך לספור, כמו

כן בזמן הזה. והחולקים סוברים שבזמן הזה החיוב אינו אלא מדרבנן, כיון שהקדושה בטלה אחר החורבן ואין מקריבים בלא בית, אולם סברא זו היא דעת מיעוט בראשונים, לכן נראה שהם סוברים שעצם אי הקרבה מעכב במצוות הספירה, או שאי יכולת הקרבת קרבנות מחמת החורבן, נחשב חסרון מהותי ואינו כחסרון של אי הקרבה בזמן הבית (ראה עוד "מקראי קודש" פסח ח"ב סי' ס"ה).

3. **סיכום הדעות:** הרמב"ם סובר שחייבים מהתורה לספור בזמן הזה הן ימים והן שבועות, ורוב הראשונים חולקים וסוברים שהמצווה היא רק מדרבנן בין ספירת הימים ובין השבועות, ורבינו ירוחם (נתיב ה' ח"ד) יש לו שיטה אמצעית, והוא מחלק בין מצוות ספירת ימים שנוהגת מהתורה גם בזמן הזה, לבין חיוב ספירת השבועות שבזמן הזה היא נוהגת רק מדרבנן, כיון שהיא תלויה בדין הקרבנות, וראה שו"ת "בית הלוי" (ח"א סי' ל"ט), ו"אור שמח" על הרמב"ם (תמידין ומוספין פ"ז הכ"ב).

4. **תוצאות הלכתיות למחלוקת הנ"ל:** א. אם רשאי לספור כבר מזמן בין השמשות, שאם החיוב הוא רק מדרבנן מותר לקיים את מצוות הספירה גם בבין השמשות, אבל אם החיוב בזמן הזה הוא מהתורה צריך להמתין בקיום המצוה עד שיהיה ודאי לילה.

ב. אם יש להשמיט מהנוסח הנאמר לפני ספירת העומר "לשם יחוד וכו' הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות עשה" את המילים: "כמו שכתוב בתורה", ולומר רק "הנני מכוין לקיים מצוות ספירת העומר וכתוב בתורה", שאם החיוב הוא רק מדרבנן יש באמירת המילים "כמו שכתוב בתורה" חשש של איסור "בל תוסיף".

מני מנויי מצוה שמחוך שיג

ר' עודד ועינת יפת להצלחת בניהם בניהו ויהונתן והודיה ואבישג ברוחניות ובגשמיות.

עמית וצפנת יפת להצלחתם ברוחני ובגשמי לבנים זכרים של קיימא.

רן עובדיה והוריו אורלי בת שושנה ובני בן ברכה לרפואה שלימה והצלחה ושלוש בית.

ציון בן אסתר לזיווג הגון בקרוב פרנסה טובה שלום בית ורפואה שלימה לכל בית ישראל.

ניסים ניר קקון בן מרים לחזרה בתשובה שלימה ולזיווג הגון בקרוב.

עובדיה ואסתר קטש רפואה שלימה ונחת מילדיהם ונכדיהם ופרנסה טובה וכל טוב.

ר' יצחק קטש ואשתו ובניו הצלחה ברוחני ובגשמי פרנסה טובה ויתמלאו משאלות לבם לטובה.

כוכבה קטש לע"נ אביה אברהם בן לונה ת.נ.צ.ב.ה. עם שאר הנפטרים ז"ל.

הילד שעשועים עובדיה יוסף חיים נ"י שיגדל בתורה וירא"ש טהורה.

הילד שעשועים אליה רפאל פרץ נ"י שיגדל בתורה ויראת שמים טהורה.

הילד שעשועים שמעון ינון אברהם נ"י שיגדל בתורה ויראת שמים טהורה.

הילד שעשועים משה נתאי אריאל נ"י שיגדל בתורה ויראת שמים טהורה.

מרח הראשל"צ הרב מרדכי אליהו שליט"א והרבנית צביה תחי' רפואה שלמה. אמן.

הרה"ג נעים אליהו בן מזל טוב שליט"א והרבנית רחל תחי' רפואה שלמה. אמן.

הר"ג יורם אברג'ל שליט"א יפוצו מעינותיו חוצה. אמן.

המצווה, ולכן מי ששכח וחסר יום אחד אינו יכול להמשיך ולספור, ויש סוברים ש"תמימות" הכוונה שכל יום יהיה תמים, היינו שיספרו בתחילת היממה כלומר בלילה ולא ביום (ראה בביאור הגר"י פערלא לסה"מ, עשין נ"א).

יש מהראשונים שחילקו בין אם חסר בספירת יום הראשון שאז אין זה "תמימות", לבין אם חסר לאחר שכבר החל לספור שחסרון זה אינו מבטל את ה"תמימות".

להלכה אנו נוהגים, שאם הזיד או שכח למנות את אחד הימים בין בתחילת הספירה ובין באמצעה, ממשיך לספור את שאר הימים, אך בלא ברכה משום הספקות האמורים, ויש לו להשתדל לצאת את הברכה על ידי שמיצה מאחר.

ד ; ספירה בלילה

אף שבתורה כתוב "תספרו חמשים יום" הספירה היא בלילה, ונלמד ממה שכתוב "תמימות תהיינה" שצריך לספור בתחילת היממה היינו בלילה. [לפי זה יש להזהר לספור כבר בתחילת הלילה משום "תמימות", ברם צ"ע אם חיוב זה כלול בדין תורה של "תמימות", או שהוא רק הידור במצווה שתקנו חכמים]. לפי דעה זו מי ששכח ולא ספר בלילה אינו יכול לספור ביום. לעומת זאת, יש ראשונים הסוברים שכיון שקצירת העומר כשרה גם ביום, אפשר לספור גם ביום (ראה "אור שמח" תמידין ומוספין פ"ז). לפיכך, להלכה, אם שכח לספור בלילה ונזכר ביום, יספור ביום אך לא יברך, אך בשאר הלילות ימשיך לספור בברכה. משום שיש ספק ספיקא, ספק אחד אולי הספירה מועילה גם ביום, וספק נוסף שאפילו אם אינה מועילה, הרי יש סוברים שספירת כל יום ויום היא מצווה בפני עצמה, ואף אם חסר יום צריך להמשיך לספור.

ה; מעשה המצוה – הספירה

נצטוונו במצווה זו לספור: "תספרו חמשים יום", "וספרתם לכם"... במעשה ספירה זו כיצד יש לעשותו נתבאר בפוסקים: 1. שאין די בספירה לבד אלא צריך לבטא בשפתיים (וראה פירוש "העמק דבר", ויקרא כ"ג ט"ו). וצ"ע מדוע אין מועילה ספירה בכתב (ראה שו"ת רע"א קמא סי' כ"ט – ל"א), וראה מה שכתבנו בקונטרס "מספר בני ישראל" (עמ' 28 משו"ת "כתב סופר" יו"ד ק"ו) שהחת"ס סובר שמנין יהודים על ידי כתיבה גם נכלל באיסור, ואם כן צ"ע למה אינו מועיל גם לענין מצוות ספירת העומר?

2. **ספירה מפורשת של מנין הימים:** יש סוברים שצריך לספור בפירוט "יום אחד" "שני ימים לעומר", וצ"ע מדוע אין די בספירה של א' ב'. מאידך יש אומרים שאם ספר כך: "היום ארבעים פחות אחד" או: "שמונה ועוד אחד" שגם זה נחשב לספירה כיון שעל ידי כך יודעים את מספר הימים.

3. **הבנת הנאמר:** כיון שזו היא מצוות ספירה ולא מצוות אמירה גרידא, אינו יוצא אם אמר את הספירה מבלי להבין את המילים, ויש סוברים שאף על פי כן אם ספר בלשון הקודש יצא. (ראה "סדר פסח כהלכתו" ח"ב, לענין אם אינו מבין כל מילה אך יודע שמשמעות המילים שלו הם ספירה).

4. **ידיעת היום:** אדם שאינו יודע איזה יום צריך לספור ומשום כך אמר את כל הימים שיתכן שהוא מצוי בהם, כדי לצאת מן הספק, בשו"ת "דבר אברהם" (ח"א סי' ל"ד) דן שאין זו מעשה ספירה היות ואינו יודע איזה הוא היום, (אמנם יש מדייקים מהר"ן ועוד ראשונים להיפך, שדנו מדוע לא יספרו בחו"ל מספק שתי ספירות, הרי שספירה מספק נחשבת לספירה, ואחרים דחו ראייה זו).

להלכה; צריך לדעת בעת הספירה מנין היום שסופר, ואם לא ידע וספר מספק יום מסוים ולאחר מכן הוברר לו שספר כהלכה, בכל זאת יחזור ויספור שוב ללא ברכה. ואם אין באפשרותו לברר את היום ורוצה לספור מספר ימים כדי לצאת מספק, יש אומרים שישפור בלא ברכה, ("דבר אברהם" הנ"ל) ואחרים סוברים שאעפ"כ יספור בברכה (ראה שערים המצוינים בהלכה סימן ק"ב סק"ח).

5. ספירה על ידי שמיעה מאחר: נאמר בתורה וספרתם "לכם". יש פוסקים שלמדו מפסוק זה שצריך שתהיה הספירה דווקא על ידי עושי המצווה ולא על ידי שמיעה מאחר, לעומת זאת הרבה חולקים וסוברים, שלא גרעה מצווה זו מכל דין שומע כעונה (מ"ב תפ"ט סק"ה), ובמיוחד כשהסופר הוא בור ואינו יודע בעצמו (ראה בה"ל תפ"ט ד"ה "ומצווה על כל אחד"). על כן מי שנתכוין לצאת על ידי אחר, צריך לחזור ולספור אבל לא יברך (פמ"ג ובה"ל שם).

ו; האבלות בימי הספירה

בימי הספירה נוהגים מספר הנהגות אבילות, ושתי סיבות לדבר: א. אבילות על מותם של תלמידי רבי עקיבא. [והיא תזכורת לנו, שנדע כיצד צריך להתנהג כדי שנהיה ראויים לקבלת תורה, ראה גם בספרנו "קבלת תורה ומתן תורה"].

ב. הימים שבין פסח לעצרת הם ימי דין: וצריך האדם לנהוג בהכנעה כדי לזכות בדין.

להלכה יש הבדל באם הטעם הוא משום האבלות על מות תלמידי ר"ע שאז אין נוהגים אבלות אלא ל"ג ימים כשיעור הימים שמתו בהם, ואם סיבת האבילות משום שהם ימי דין, צריך לנהוג אבלות בכל ימי הספירה.

מצוות העומר הנוהגות בזמן הזה

הרבה פוסקים סוברים שעיקר סיבת האבלות היא האבלות על תלמידי רבי עקיבא, אולם מכיון שאירעו הרבה ימי פורענויות בימי הספירה, לפיכך הוסיפו ימי אבלות יתר על ל"ג הימים, ונהגו מקצת אבלות בכל ימי הספירה וכן נוהגים למעשה ונתבאר לקמן בפרק ד'.

קיצור הלכות ספירת העומר

א; החייבים במצוה

1. כל איש ישראל: מצוות ספירת העומר מוטלת על כל אחד מישראל, ואינה מוטלת על בית הדין לבדו כספירת היובל (א).

2. נשים: נשים פטורות מספירת העומר כיון שהיא מצוות עשה שתלויה בזמן (הרמב"ם, מ"ב תפ"ט ס"ק ג' ועוד). [ויש סוברים שאף נשים חייבות (רמב"ן בספה"מ). בביאור הענין ראה במבוא סה"מ לרס"ג (עמ' ל"א)]. דעת המג"א שאף שהנשים פטורות, הן קיבלו על עצמן, אך המ"ב (תפ"ט ג') כתב: כמדומה דבמדינותינו לא נהגו הנשים כלל לספור. [ויש מי שאומר שעל פי הקבלה אין ראוי להן לספור]. למעשה, נהגו נשים רבות לספור בלא ברכה, כדברי המ"ב (שם) בשם "שלחן שלמה", ואלו מבנות אשכנז שנוהגות לספור בברכה יש להן על מה לסמוך (א,ו), אולם בנות ספרד לא יברכו.

3. קטנים: צריכים לחנך את הקטנים לספור את העומר בברכה

(א) במ"ב הביא שני טעמים מדוע הנשים לא יברכו: א. משום שמן הסתם ישכחו במקצת הימים לספור ותהיה ברכתן לבטלה. ב. שאינן מבינות לשון הקודש. בספר "בירור הלכה" כתב שטעם זה הוא עיקר, ובימינו שבקיאות בלשון הקודש טעם זה אינו שייך עיי"ש, וראה בערוה"ש שסובר שנשים רשאיות לברך.

המלמד היקר ר' פנחס מינץ שליט"א יה"ר שיראה ברכה בעמלו ויהיו תלמידיו מורי הוראה בישראל, אורך ימים ושנות חיים בריאות וכל טוב.

בניהו חירארי בן רבקה הי"ו הצלחה בלימודים תורה ויראת שמים, ושיזכה להיות גברא רבה בישראל מתוך בריאות גופא ונהורא מעליא וממוכי הרבים יהיה חלקו. אכ"ר.

החתן המופלג **משה נתן נטע גשייד** הי"ו וכלתו מב"ת ברכה והצלחה ברוחני ובגשמי ויזכו לבנים זכרים של קיימא.

ר' **יהודה יהושע שליט"א** וב"ב אורך ימים ושנות חיים והצלחה ברוחניים ובגשמיים.

ביה נגר מב"ת אורך ימים ושנות חיים ורפואה שלמה ממרומים ולע"נ בעלה אורי נגר ז"ל.

אריה נגר וב"ב חיים טובים ומתוקנים ברוחניים ובגשמיים בריאות איתנה וכל טוב.

יורם נגר וב"ב חיים טובים ומתוקנים ברוחניים ובגשמיים, בריאות איתנה וכל טוב.

יונתן נגר וב"ב חיים טובים ומתוקנים ברוחניים ובגשמיים, בריאות איתנה וכל טוב.

יוסי נגר וב"ב חיים טובים ומתוקנים ברוחניים ובגשמיים, בריאות איתנה וכל טוב.

דורון נגר וב"ב חיים טובים ומתוקנים ברוחניים ובגשמיים, בריאות איתנה וכל טוב.

יצחק נגר וב"ב חיים טובים ומתוקנים ברוחניים ובגשמיים, בריאות איתנה וכל טוב.

דני יהושע וב"ב אורך ימים ושנות חיים והצלחה מרובה ברוחניים ובגשמיים.

יששכר יהושע ואשתו כנרת רוחמה בת רחל שישלח לה ה' רפואה שלמה במהרה, אורך ימים ושנות חיים, ושיראו נחת מכל יוצאי חלציהם.

ב; זמן הספירה

1. **זמן חיובה:** הרבה פוסקים סוברים שזמן קיום המצוה אינו אלא בלילה היינו מצאת הכוכבים עד עלות השחר, [ולא גזרו במצווה זו לעשותה דווקא עד חצות באם איחר ולא ספר בתחילת הלילה, ודלא כמו בקריאת שמע]. ויש אומרים שבדיעבד אפשר לספור גם ביום (ראה בפרק ב' סע' ד'), משום כך נוהגים בני ספרד לספור בכל יום גם ביום, שבמקרה וישכח מי שהוא לספור יום אחד, הוא ישלם זאת על-ידי ספירת הבוקר.

2. **זמן קיומה הראוי:** א. הקדמת הספירה: כיון שנאמר "תמימות תהיינה", יש להקדים את הספירה ולספור בתחילת הלילה, ובמיוחד נהגו להזהר בכך בלילה הראשון, [כמו כן, נהגו מטעם זה לאחר את תפילת הערבית בליל שבועות, כדי שתהיה הספירה תמימה]. אבל לא יקדים את הספירה לפני זמנה.

ב. **תחילת זמנה:** ראוי לספור מיד בצאת הכוכבים. הנוהג להחמיר בכל מצווה דאורייתא כרבנו תם, ראוי שיחזור ויספור בלא ברכה בהגיע זמן דר"ת. מי שהוצרך להקדים את תפילת ערבית, יכול לספור בברכה מעת בין השמשות, [בארץ ישראל נהגו להחשיבו משקיעת החמה], וטוב שיחזור ויספור בלא ברכה אחר צאת הכוכבים, [כיון שיש הסוברים שחיוב ספירת העומר בזמן הזה הוא מהתורה].

ציבור שמקדימין להתפלל לפני שקיעת החמה וסופרים, לא יספור עמהם בברכה, אלא יספור על תנאי ויכוין שאם יזכור לספור אח"כ בלילה אינו יוצא בספירה שספר לפני הלילה, ואם ישכח מלספור בלילה תעלה לו הספירה שספר עם הציבור.

3. **סדר הספירה בתפילה:** א. נהגו להתפלל ערבית תחילה ולאחר מכן לספור משום, שהתפילה תדירה יותר. אדם המתפלל

ביחידות וחושש שמא ישכח, רשאי להקדים ולספור לפני מעריב וטוב לעשות סימן שלא ישכח לספור.

מי שבא לבית הכנסת ומצא שהציבור התפללו והם כבר סופרים את העומר, עדיף שיספור עמהם ולאחר מכן יתפלל, כיון שהספירה בציבור, חשובה יותר מספירה ביחיד (ד).

ב. המנהגים השונים במקום הספירה בתפילה: יש שנהגו לספור אחר קריש תתקבל לפני עלינו (וכן דעת המ"ב), ואחרים נוהגים לספור אחר עלינו. החזון איש נהג לספור בכל יום לפני "עלינו לשבח" ובליל שבת אחר "עלינו" ("פאר הדור" ח"ג עמ' ר"ט).

במקומות שמקדשים בבית כנסת בליל שבת סופרים אחר הקידוש, ובמוצאי שבת סופרים לפני ההבדלה ולפני אמירת "ויתן לך". [כשחל בחו"ל ליל שמיני של פסח במוצאי שבת שאז עושים קידוש והבדלה, סופרים לפני הקידוש].

אלו שנוהגים לומר בליל שבת "מזמור לדוד ה' רועי", נוהגים לספור אחר אמירת המזמור.

4. דין הספירה לאדם העובר ממקום למקום: א. אדם הנוסע למקום שמקדים בו הלילה לפני מקומו הראשון, כגון אדם הבא מארצות הברית לארץ ישראל, שעל ידי כך מקדים לו הלילה, יש אומרים, שביום הראשון שהגיע לא יספור בתחילת הלילה אלא

(ד) אף שבענין תדיר ומקדש מה קודם אין הכרעה, ואם כן, ספירה בציבור ומעריב שהוא תדיר שוים, בכל זאת יקדים לספור בציבור, משום 'ברוב עם הדרת מלך', ומשום חשש לחשד באם לא יספור עמהם (ראה ספר "ספירת העומר ע' נ"ה).

ימתין מלספור עד שעה שבה חל הלילה במקומו וצ"ע להלכה, ובשאר ימים יכול לספור כזמן מקומו החדש. אדם שנסע מא"י לארצות הברית, ונזכר שלא ספר, נראה שיכול לספור בברכה כיון שעדיין לילה ואף שבמקום יציאתו כבר האיר השחר, כמו כן אם נזכר רק ביום שלא ספר ובמקום מוצאו כבר החשיך היום הבא, יכול לספור במקומו החדש בלא ברכה, ולמחרת יכול לברך.

ב. אדם שעבר את קו התאריך: אדם שעבר את קו התאריך לצד מערב ונוסף לו יום בימי הספירה, יש אומרים שיברך ויספור שני ימים מספק – ספירת היום כמקומו העכשוי וכמקומו הקודם (ה). ואם עבר לצד מזרח שאיבד יום אחד מספירתו, לא יברך, ויספור שני ימים – כפי מקום יציאתו וכפי מקומו החדש.

5. ספירת העומר בחו"ל ביום הראשון: יש נוהגים לספור כבכל הלילות, ויש נוהגים להמתין עד אחר אמירת ההגדה של פסח כדי שלא יהיה תרתי דסתרי [שני דברים הסותרים], ומכיון שאסור לאכול לפני ספירת העומר שמא ישכח מלספור (ראה לקמן סעיף ז'), יערוך את הסדר מתוך הגדה שבה נדפס סדר ספירת העומר (ספר "ספירת העומר").

ג; דיני הברכה

1. הברכה: לפני שסופרים צריך לברך ברכת המצוות, ואין מברכין שהחיינו. ברכת המצוה אינה מעכבת, לפיכך הנמצא במקום שבו אי אפשר לברך ואינו יכול לצאת משם, כגון הנמצא בית-כלא שמצויים שירותים בתוך התא, יספור בלא ברכה.

(ה) ואין זה נחשב להפסק בין הברכה לבין המצוה כיון שעסוק בעניני המצוה ("מקראי קודש" פסח ח"ב).

2. **ברכה על ידי אחר:** נהגו שכל אחד מברך לעצמו, אך מצד הדין אפשר לצאת על ידי אחר, לפיכך כל מי שנסתפק בחיובו כגון ששכח יום וכדומה, יתכוין לצאת את הברכה על ידי הש"ץ או אדם אחר ובלכד שגם המברך יתכוין להוציאו (ו), וצריך לענות אמן על הברכה, אולם גם אם לא ענה אמן יצא ידי הברכה.

3. **אופן אמירת הברכה:** א. צריך לעמוד בעת הברכה והספירה, ואם קשה עליו הדבר כגון שהוא חולה או זקן, רשאי לברך בישיבה.

ב. טוב לומר את הברכה מתוך סידור או בעצימת עינים (ספר "ספירת העומר" עמ' פ"ח).

4. **איסור הפסקה בין הברכה למצוה:** לכתחילה אין לשהות בין הברכה לעשיית המצוה יותר מכדי דיבור [שהוא זמן אמירת "שלום עליך רבי"], לפיכך יברר תחילה איזה יום יש לספור ולא יסמוך על מה שישמע אחרי כן, לכן נהגו שהש"צ או הרב מברך תחילה, כדי שהציבור ידע איזה יום יש לספור [וכן ראוי שהש"צ יכווין להוציא כל מי שמסופק אם יכול לברך] (ז).

5. אם בירך וחשב בטעות שיש למנות יום אחר ומנה אותו

(ו) אם אדם שומע אחר מברך ואינו רוצה לצאת על ידי האחר טוב לכווין שלא לצאת ידי הברכה והספירה של השני, אך גם אם לא כוין בפירוש שלא לצאת יכול לברך בעצמו, כיון שרוצה לברך בעצמו, הרי זה נחשב כאילו כיון לא לצאת על ידי זולתו.

(ז) מי שאין לו אחר שיוציאו, יכול לברך באופן זה, יאמר "ברוך אתה" ויהרהר בלבו את שם ה', או יאמר את הפסוק "ויברך דוד" עד "לכל לראש", ויגמור "אשר קדשנו במצוותיו וצונו על ספירת העומר" ספר "ספירת העומר (עמ' צג).

ונזכר בתוך כדי דיבור ומנה כהלכה, לא יחזור לברך, [ולדעת הט"ז אף אם נזכר תוך כדי דיבור צריך לחזור ולברך, כיון שבירך על דעת למנות יום אחר, על כך אם נזכר לפני שתיקן את המנין, אם יש אחר שיברך ויוציאנו, טוב למנות על תנאי, ויחשוב שאם ההלכה כהט"ז אינו יוצא עתה בספירה אלא רק בספירה שיספור אחר שישמע את הברכה מאחר].

ד ; תפילות לפני הספירה ולאחריה

1. לפני הספירה: יש נוהגים לומר "לשם יחוד" וכו', "ויהי נועם" וכו', וראוי להם שלא יאמרו: "הריני מכווין לקיים מצות עשה כמו שכתוב בתורה", אלא: "הריני מכווין לקיים מצות ספירת העומר וכתוב בתורה", משום שרוב הפוסקים סוברים שספירת העומר בזמן הזה אינה אלא מדרבנן.

יש שמשמיטים ביום האחרון מנוסח ה"לשם יחוד" את הפסוק "וספרתם לכם... שבעה שבועות", כדי שלא יחשב כאילו כבר ספר, אך גם אם אמר את הפסוק בכל זאת יוכל לברך כיון שאינו אומר זאת בכוונה לספור.

2. אחר הספירה: אומרים: "הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלה". ויש מוסיפים: "יהי רצון מלפניך שיבנה בית המקדש" וכו', ויש מוסיפים לומר "למנצח בנגינות" (שיש בו מ"ט אותיות כנגד מ"ט יום של הספירה), "אנא בכח" ותפילה על תיקון הפגמים בספירות, ויש שאומרים אחרי כן אומרים קדיש, והוא אינו שייך לאבלים.

ה ; הספירה

1. אופן הספירה: א. יעמוד בעת הספירה, ולא ישען על דבר

שאם יטלנו יפול הסומך, ובשעת הדחק רשאי לספור בישיבה.

ב. **יספור בפה:** לא בהרהור ולא בכתיבה, אבל מכיוון שיש אומרים שהסופר בכתב יצא, יזהר שלא לכתוב את יום הספירה לפני שספר את העומר, כדי שלא יכנס בספק ברכה (ח).

ג. **יספור בעצמו:** ולא ישמע מאחר (וראה פרק ב' סע' ה' ס"ק 5), ולכן אם אינו יודע לספור, יאמר עם היודע מילה במילה. [אדם שאינו מסוגל לדבר ראוי שישמע מאחר את הספירה ויכון להוציאו, ויתכוין לצאת].

ד. **צריך לדעת איזה יום סופר:** כשהוא מסופק איזה יום צריך לספור ורוצה לספור כמה ימים כדי לצאת מידי הספק ראה לעיל פ"ב (סע' ה' ס"ק 4).

2. **הספירה: א. באיזו שפה:** לכתחילה יספור בלשון הקודש אם מבין לשון הקודש, ואם אינו מבין יספור בשפה שמבין. אם ספר בלשון הקודש בלא להבין יחזור ויספור בשפתו אבל לא יברך, כיון שיש סוברים שיצא.

ב. **צריך לפרט "היום יום אחד לעומר", "שני ימים לעומר" וכו',** ולא לספור בא' ב', ואם ספר בא' ב' יחזור ויספור בלא ברכה.

ג. **צריך לפרט את מספר הימים,** וכן את מנין השבועות, וצריך לומר "היום כך וכך ימים לעומר", וכאשר מגיע למנין שבועות יאמר: "היום כך וכך ימים שהם כך שבועות וימים לעומר" כמנהג

(ח) אם כתב את מספר הימים למנין העומר, ולא כתב "היום", נראה שיכול לחזור ולמנות בברכה לכל הדעות, ולכן אף אם נוהג לכתוב במכתב את מנין העומר, מכיוון שלא רגילים לכתוב "היום כך וכך לעומר", אין הדבר מונע מלחזור ולספור בברכה.

אשכנז, או יאמר: "כך וכך ימים לעומר שהם כך וכך שבועות" כמנהג בני ספרד, ואם לא הזכיר את המילה "היום" לא יצא, אך אם לא אמר "לעומר" יצא.

[יש אומרים "לעומר" בל' ויש אומרים "בעומר" בב', ולכל מנהג יש מקור, לכן כל אחד יאמר כמנהגו].

מי שספר בא' ב', או הזכיר ימים ולא הזכיר שבועות, יחזור ויספור כהלכה בלא ברכה, שכח לחזור ולספור, יכול להמשיך ולספור בשאר ימים בברכה.

3. כוונה: צריך לכווין לצאת ידי מצווה בספירתו ואם לא כיוון יחזור ויספור בלא ברכה. אדם הנשאל איזה יום לעומר יש למנות, יענה: "אתמול היה כך וכך", ואם אמר "היום כך וכך" לא יחזור לספור בברכה, אלא ישמע את הברכה מאחר, והיינו כשאמר "היום כך וכך", אבל אם אמר רק את המספר בלא המילת "היום" אין זו ספירה וחוזר ומברך.

מי שאמר: "היום ל"ג בעומר ולכן אין לומר וידוי" אין זה מעשה ספירה, לכן בדיעבד יכול לחזור ולברך.

ו; דיני מי שחיסר בספירה

1. נזכר שלא ספר בלילה: אם שכח ולא ספר בלילה ונזכר ביום, יספור בלא ברכה, ולמחרת בלילה יכול להמשיך לספור בברכה.

אם נזכר בבין השמשות של יום המחרת יספור את יום האתמול בלא ברכה, ויכול להמשיך ולספור את הימים הבאים בברכה (חי"א), [ויש סוברים שאין זה מועיל (מגדולי ההוראה

בירושלים), ויש מחלקים שאם עד עתה לא ספר בבין-השמשות וכן בהמשך הספירה לא יספור בבין השמשות אלא אחר צאת הכוכבים מועילה הספירה, אך אם כבר ספר באחד הימים בבין-השמשות, לא יוכל לתקן ע"י ספירת בין השמשות.

2. **אדם ששכח ולא נזכר עד למחרת:** בין במזיד בין באונס, לא ימשיך לספור בברכה אלא ישמע את הברכה מאחר, וטוב שיספור גם את יום האתמול כך: "אתמול היה כך וכך לעומר", כמו כן אם ספר ונודע לו שאתמול טעה וספר יום לא נכון, דינו כאילו לא מנה.

אדם שרגיל לספור לרבים וחסר יום: [יש אומרים שיכול לברך בשביל הציבור בתנאי שאחד מהציבור לא יברך בעצמו, ויש חולקים].

ז; איסור אכילה ועשיית מלאכה לפני ספירת העומר

1. : אסור להתחיל לאכול [אבל לטעום מותר, היינו אכילת פירות, ואכילת עוגות עד כביצה, שהוא נפח כ-50 מ"ל] מחצי שעה לפני שהגיע זמן ספירת העומר, ויש להזהר בזה גם בסעודה שלישית בשבת להקדים את תחילת הסעודה לפחות 16.5 דקות לפני שקיעת החמה, ויש סוברים שצריך להקדים חצי שעה לפני שקיעת החמה.

2. אם התחיל בהיתר [היינו שכבר החל לאכול ולא רק נטל ידיו], אינו צריך להפסיק. התחיל באיסור יפסיק ויספור [ויבלע תחילה את מה שבפיו כדי שיברך בפה נקי].

3. כשיש שומר המזכיר לספור, מותר להתחיל לאכול על סמך זה, [ומשום כך נהגו בכמה ישיבות בארץ הקודש, לאכול אכילת

ערב גם כשהגיע זמן חיוב הספירה, כיון שכולם מתפללים במנין הקבוע והרי זה נחשב כיש מי שיזכיר לספור].

4. לימוד לפני הספירה: מותר ללמוד לפני הזמן, היינו בחצי שעה שלפני זמן ספירת העומר, אך כיון שהגיע זמן ספירת העומר צריך לספור תחילה. אם יש שיעור קבוע בבית הכנסת נהגו להקל, כיון שרגילים להתפלל אחר הלימוד הרי זה כאילו יש מי שיזכיר לספור.

ח; מנהגי ישראל בימי העומר

1. דיני האבילות בימי העומר: נתבארו לקמן פרק ד'.
2. מנהג כתיבת ימי העומר במכתבים: נהגו לכתוב במכתבים את מספר היום לעומר, וכן נהג גם החזון איש ("פאר הדור" ח"ג).
3. לימוד יתר: בימי ספירת העומר נהגו ללמוד יותר מבשאר ימי השנה, ויש נוהגים ללמוד מסכת שבועות שיש בה מ"ט דפים כמנין ימי העומר — דף ליום, ויש לומדים מסכת סוטה שגם בה יש מ"ט דף.
4. זהירות בטבילת עזרא: בימי ספירת העומר יש להזהר יותר בטבילת בעל קרי.
5. איסור מלאכה: נוהגות הנשים [והוא הדין אנשים (מ"ב)] שלא לעשות מלאכה [ממושכת] (ט) משקיעת החמה עד אחר

(ט) בגדרי איסור מלאכה, נראה דהיינו דבר שאסור לעשותו בחול המועד, וכל מלאכה המותרת בחול המועד, מותרת גם בשעה זו.

(י) מי שאינה סופרת, יש אומרים שאינה צריכה להמתין אלא עד אחר הזמן שהאנשים סופרים, ויש מי שאומר שכל הלילה אסורה במלאכה.

(יא) יש אומרים שטעם המנהג הוא זכר לקבורת תלמידי ר"ע שהיו נקברים באותה עת, ואם כן אחרי ל"ג בעומר שפסקו למות אין צורך לנהוג במנהג זה, ויש אומרים שטעם המנהג הוא כדי להזכיר שצריך לספור, ואם כן הוא נוהג כל ימי הספירה, אבל טעם זה הוא קצת תמוה שהרי נשים פטורות מספירת העומר ועיקר המנהג שלא לעשות מלאכה נאמר בנשים.

פרק ד'

דיני האבלות שבימי הספירה

א; מנהגי האבלות שנוהגים בימי הספירה

1. אין נושאים נשים בימי הספירה, חוץ מימים מסויימים פרטי הדינים נתבארו לקמן בסעיף ג'.
2. אין מסתפרין ומתגלחין בימים מסויימים בימי העומר, פרטי הדינים נתבארו לקמן בסעיף ג'.
3. נאסרו ריקודים ומחולות של רשות: וכן נוהגים שלא לשמוע ניגונים מכלי זמר וכדומה, פרטי ההלכות בסעיף ה'.
4. ברכת שהחיינו: יש שנהגו לא לקנות בימי הספירה בגד חדש שיש לברך עליו שהחיינו, ויש שנהגו אף לא לאכול פרי חדש בימי הספירה, פרטי ההלכות לקמן סעיף ו'.
5. מותר לסייד לצבוע להדביק טפטים בימי הספירה.

ב; זמני האבלות

1. שינוי מנהגים: ישנן מנהגים שונים בזמני האבלות ובכל מקום יש לנהוג כפי שנהגו שם, ואין לנהוג במקום אחד שני מנהגים, אך בערים הגדולות שישנם קהלות שונות במקום אחד,

מני מנויי מצוה שמחור שכט

יצחק מזרחי אורך ימים ושנות חיים והצלחה מרובה בלימודים, וירו ממנו ההורים נחת.

חננאל מזרחי אורך ימים ושנות חיים וירו ממנו ההורים רוב נחת.

יפה מזרחי אורך ימים ושנות חיים וירו ממנה ההורים רוב נחת.
משה מזרחי חיים טובים ומתוקנים והצלחה מרובה בלימודים, וירו ממנו ההורים נחת.

לע"נ חתני היקר נסים הכהן בר פנידה נ"ע ביום חמישי י"ט כסלו התשנ"א יהי זכרו ברוך תנצב"ה.

בתי היקרה אורלי כהן ת"מ לרפואה שלימה, ובריאות איתנה ויזכה הקב"ה לראות בשמחת יוצאי חלציה, האחים שלא יתפרדו רונן ושמעון הכהנים ברכות הטובה, תורה וקדושה, רפואה שלימה, יראת ה' טהורה, דרך הטובה והישרה, חן וחסד וחמלה, עושר כבוד וגדולה. ולמנוחת בעלה נסים הכהן בר פנידה תנצב"ה.

נכדי היקר רונן כהן ואשתו הדסה ובתו אורלי יפה ואחיו שמעון ואמו אורלי ת"מ חיים טובים ומתוקנים, הצלחה ברוחניים ובגשמיים, אורך ימים ושנות חיים ורפואות תעלה ממרומים, תורה ויראת ה', וכל רואיהם יאמרו זרע ברוך ה', עין הרע ויצר הרע לא ישלטו בהם, יהיו קודש הלולים, ונטיעות העולות על השרשים. ויפקדוהו האל בבנים זכרים של קיימא.

נכדי היקר שמעון כהן ואשתו נאווה ובניו יהושע ניסים רחמים וגדי ואחיו רונן ואמם אורלי ת"מ לחיים טובים ומתוקנים, הצלחה ברוחניים ובגשמיים, אורך ימים ושנות חיים ורפואות תעלה ממרומים, תורה ויראת ה', וכל רואיהם יאמרו זרע ברוך ה', עין הרע ויצר הרע לא ישלטו בהם, יהיו קודש הלולים, ונטיעות העולות על השרשים.

בני היקר אברהם חירארי הי"ו ואשתו ובניו ובנותיו, אורך ימים ושנות חיים והצלחה בכל התחומים ויראה נחת מהילדים.

ינן חירארי אורך ימים ושנות חיים וירו ממנו ההורים נחת, וימלא ה' משאלות לבו לטובה ולברכה.

יפה חירארי אורך ימים ושנות חיים והצלחה מרובה בלימודים.

שלב מני מנויי מצוה שמחוך

פנחס רחמים חיים בן יוסף אורך ימים ושנות חיים ויזכה להיות
גברא רבה בישראל וממוכי הרבים יהיה חלקו.
רבקה חירארי בת מיכל טובה אורך ימים ושנות חיים והצלחה
ברוחני ובגשמי וכל טוב בחיים. וימלא ה' משאלות לבה לטובה
ולברכה.

שאפילו סידור תסרוקות מותר (אלא שראוי להמנע מזה). גזירת צפרניים מותרת.

2. האסורים בתספורת: א. אחד אנשים ואחד נשים נכללים באיסור תספורת, אבל מותר לאשה לספר את השער היוצא מחוץ למטפחת, כמו כן מותר לאשה לגלח שער שנהגה להוריד לצורך טבילת מצווה. [יש מתירים לקצר שער היורד עד מעבר לעינים (ראה בספר "הליכות בת ישראל" עמ' שכ"ו)].

ב. שער קטנים: פחות מבן י"ג מותר לספרם, אך ראוי להמנע עד ל"ג בעומר.

ג. מי שעבר והסתפר באיסור היו קונסים אותו.

3. המותרים בתספורת: "בעל ברית" שהוא אבי הבן [אפילו אם לא נמצא במקום מילת בנו], מוהל וסנדק. ומותרים לספר כבר בערב הסמוך לברית.

"חתן" מותר לספר: בערב שבת שעולה לתורה, ביום חתונתו ובשבעת ימי המשתה.

"לצורך רפואי": מותר לספר לצורך טיפול רפואי.

"מי שצריך להסתפר לצורך פרנסתו" (ה) יש להתיר, [ויש אומרים שיעשה זאת רק על פי-בית-דין, כדי שלא יגרום הדבר לפרצה].

מי שצריך להסתפר לצורך שידוך, יעשה על פי חכם (ו).

(ה) ב"אגרות משה" מבאר שהיתר זה אמור רק כשיש חשש גמור שמא יפטר מעבדותו עקב כך, אך לא הותר כשהוא בוש בזקנו המגודל.

מומר שחזר בתשובה: מנהג בני אשכנז, שמומר שחזר בתשובה מגלחין אותו, לכן אם חזר בתשובה בימי הספירה מותר להתגלח. כמו כן מי שרצה לגלח בלוריתו משום שיש האוסרים [ראה מ"ב סי' כ"ז], נראה שרשאי כיון שעושה זאת לצורך מניעת איסור.

4. זמן האיסור: בני ספרד נוהגים באיסור עד ל"ד בעומר בשחרית. בני אשכנז מחולקים במנהגים יש נוהגים לאסור עד ל"ג בעומר, ויש נוהגים איסור מא' דר"ח אייר עד שלושת ימי ההגבלה, ובל"ג בעומר עצמו מותר. [אם התחיל להסתפר בל"ג בעומר ולא הספיק לגמור עד מוצאי ל"ג בעומר, רשאי לגמור את התספורת (חזון-איש)]. ויש שנהגו איסור מב' אייר עד ערב שבועות.

מנהג האריז"ל: לא להסתפר בכל ימי הספירה עד ערב שבועות, ואם חל ערב שבועות בשבת רשאי להסתפר כבר בערב שבת ["מורה באצבע" ולא כמי שאסר]. גם לפי האריז"ל אין מנהג זה באמור אלא בגדולים, אבל מותר לעשות תספורת לקטנים בל"ג בעומר.

5. ימים המותרים בתספורת: ר"ח אייר שחל בשבת, מותר להסתפר ביום ו' משום כבוד ר"ח ושבת. ל"ג בעומר שחל ביום א', בני אשכנז מסתפרים בערב שבת [ואם לא הסתפר לכבוד שבת, לא יסתפר במוצאי שבת, אלא צריך להמתין עד ל"ג בעומר בבוקר].

מקום שקבעו להם באחד מימי הספירה יום חג משום שנעשה להם נס, יש מתירים להם להסתפר באותו יום מפני שהוא יום טוב שלהם ("מועד לכל חי" סי' ו' דף ל"ו ע"ב).

(ו) יש מורי הוראה שהתירו-משום שהדבר נחשב כלצורך מצוה, אולם אין לעשות כן אלא על פי חכם.

קריאתם כנגעים ואהלות, אוי מותר לאומרם בלילה. ולפיז אפשר גם לפני חצות. אך לא משמע כן משוית יהחיים שאל. אולם, אפשר להסביר שדוד המלך כשקם בחצות להודות ולשבח את ה', כל התהילים נאמרו בדרך שיר ושבח. אחיכ התקדשו ונכנסו בספר תהילים ובתניך. שיר ושבח אפשר לאמר בלילה, אולם תניך אין לומדים בלילה. עתה ספר תהילים בעינינו הוא ספר מספרי הכיד לכן לדעת הקבלה אין לאומרם בלילה, ואכמ"ל.

עתה ראה ראיתי עלים לתרופה שכתב ידידי היקר הרה"ג ר' שמעון חורארי שליט"א, אשר יד ושם לו בספריו החשובים "שער שמעון", "שערי צדק", "אשמח בה", "שמח לבי", "ישמח לב", "ישמח אב", "בית אבי" ועוד. כולם ספרים המלאים קדושה ויראת שמים עם פסקי הלכות ושו"ת.

במכירו קאמינא שזכה לפה מפיק מרגליות, ירד לעומקה של הלכה ומחדיר בשומעי לקחו תורה ויראת שמים טהורה וזכה. זכה ורבים זיכה וכל מעשיו לשם שמים. עתה אתא ואיייתי מתנייתא בידיה פירוש על התהילים עם תוספת מרובה מדיליה, כיד ה' הטובה עליו. איישר חיליה לאורייתא וכל מן דין כתובו לנא. ואוסף מה שעלתה במחשבתי מידי עוברי בין בתריו.

א. פרק יד:

שמעתי משם החיד"א שפעמיים כתוב בתהילים הפסוק "מי יתן מציון וגו' בפרק יד בסופו וכן בפרק נ"ג.

אולם כאן נאמר "ישועת" לשון יחיד וכתוב בתריה שם אדנות. ואילו לקמן כתוב "ישועות" וכתוב בתריה אלקים. היינו אם נגאל בשם ה' שהוא רחמים, הישועה תהא אחת והאחרונה. ואם בשם אלקים יהיו כמה ישועות ויש אחריה גלויות, זהו הרמז "ישראל נושע בה' תשועת עולמים".

ב. פרק ט"ו:

"נבזה בעיניו נמאס ואת יראי ה' יכבד". הפשט שהוא בעיניו כנבזה. אע"פ שמבזים אותו אינו שם לב ואינו עונה. ולא יחשוב אדם כמו שהוא מוכן שיבזו אותו ואינו משיב ואינו שם על לב, כן הוא יבזה אחרים ויאמר שעליהם למחול ולהתנהג בעונה. ע"כ סיים ואעפ"כ "ואת יראי ה' יכבד" ולא יעליב אחרים.

אסיים בברכה והוקרה להרב המחבר הנ"ל ויזכה להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה ולחבר ספרים, יפרצו מעיינותיו חרצה באורך ימים ושנות חיים ויתברך בכל מילי דמיטב, אכ"ר.

מרדכי אליהו

ראשו לציון. הרב הראשי לישראל

מסוים, יקבל עליו גם את ימי האבלות לגבי תספורת לפי אותו מנהג, באופן שלא יסתרו זה את זה.

3. סעודת שמחת נישואין: חתן וכלה שנשאו במקום אחד בימים המותרים לפי מנהגם, מותר להם לעשות סעודת "שבע ברכות" במקום שבו המנהג הינו שונה ואוסרים נישואין.

ה; ריקודין ומחולות

1. האיסור: אין עושין ריקודין ומחולות בימי הספירה. ונהגו שלא לשמוע ניגונים מכלי זמר וניגונים בפה אף המוקלטים ("ציץ אליעזר" חט"ו סי' ל"ג אות ב', "אגרות משה" או"ח ח"א סי' קס"ו). [שירה של רוממות רוח ואינה מביאה לידי ריקוד יש מתירין, משום שהם מגדירים את איסור השירה בזמן העומר – כל שמעוררת לריקוד ("ספירת העומר" עמ' רפ"ה)].

בעל "תרומת הדשן" היה נמנע מזמירות במוצאי שבת, אך אין המנהג כן, וכל שכן שאין נמנעים בשבת וביו"ט.

2. זמן האיסור: בחול המועד מותרים אפילו של רשות ויש אוסרים ריקודים של רשות אפילו בחוה"מ (פמ"ג), וראוי להזהר גם מפסח עד שבועות, ויש שנסתפק אם מותר מר"ח סיון. בל"ג בעומר עצמו יש מתירים גם ריקודין ומחולות של רשות, ויש מי שהתיר לספרדים לנגן אחר ל"ג בעומר.

3. שירה וריקודין המותרים: למרות שיש אוסרים אף לצורך מצוה, מותר לעשות שירה וריקודים בחתונה ובהכנסת ספר-תורה ("קן לדוד" סי' קי"ט מובא בספר "ספירת העומר" עמ' רפ"ז), וכן בסעודת ברי-מצוה (ז). ושבע-ברכות.

(ז) בספר "ספירת העומר", סתר את עצמו שבעמוד פ"ד הביא שמותר בשירה

רק כף הדמיון, משמע דקרבנות ממש עדיפה, אבל רבה סבר תורה עדיפה, ואין צורך כלל לקרבנות, והוא הולך לשיטתו ביבמות (קס.) שדרש הפסוק (שמואל א, ג, יד) לכן נשבעתי לבית עלי, אם יתכפר עון בית עלי בזבח ומנחה על עולם.

אמר (רבא) [רבה] בזבח ומנחה אינו מתכפר, אבל הוא מתכפר בדברי תורה, כי תורה עדיפה, וגם לגירסת התוספות לשם דגריס שם רבה, מכל מקום מסקי שם התוספות דגם רבא סבר כן, והולך לשיטתו כאן. עד כאן דברי קדשו.

וקצת יש לשאול לפי דברי קדשו, שרבא שתורה עדיפה מהקרבנות ומכפרת, אם כן תקשי לסברתו מהא דרבי שמואל (שם יד:) ולא יקרא לאור הנר, שמא יטה. אמר רבי ישמעאל בן אלישע, אני אקרא, ולא אטה. רבי נתן אומר, קרא והטה, וכתב על פנקסו, אני ישמעאל בן אלישע, קריתי והטתי נר בשבת, לכשיבנה בית המקדש, אביא חטאת שמנה.

והקשו על זה, ולמה לא קרא פרשת חטאת ונתכפר לו. ועוד מה זה חטאת שמנה דנקט. ותירצוה בודאי קרא ונתכפר לו, אבל זה הוי כחטאת כחושה, כי אין זה קרבן, ולכן רשם בפנקסו כשיבנה בית המקדש יקריב חטאת שמנה, ואם כן איך רבא חולק על התנא הגדול רבי ישמעאל. ושמא רבא גרס כדעה הראשונה שלא הטה בכלל, אלא שבקש להטות כמבואר שם. ואם כן בכלל לא כתב כלום בפנקסו, כי לא חטא בכלל.

ועלה במחשבה לומר ההבדל בין ריש לקיש לרבא, שלריש לקיש צריך לקרות בתורה במה שהוא חייב, אם חייב חטאת, צריך לקרות בענין חטאת, אבל אם קורא בענין אחר יבוא על שכרו, אבל לא קורים בו ונסלח. וזוהי תשובת הקדוש ברוך הוא, כבר תקנתי להם סדר הקרבנות דייקא, שכל אחד לפי חיובו, צריך לקרות, אבל לדעת רבא שאינו צריך להקריב בכלל, אם כן העיקר היא התורה, והרי אמרו בעבודה זרה (ט.) כי אם בתורת ה' חפצו (מהלל ב) אמר רבי, אין אדם לומד תורה, אלא ממקום שלבו חפץ, שנאמר, כי אם בתורת ה' חפצו. ופירש הרש"י, חפצו, באותה שאדם חפץ, לא ישנה לו רבו אלא מסכת שהוא מבקש ממנו, שאם ישנה לו מסכת אחרת, אינה מתקיימת, לפי שלבו אחר תאותו.

וכפי זה מה שהוא לומד תורתו מזבח כפרה, לא כן ריש לקיש, כי אם אינו לומד בתורת הקרבן שהוא חייב, הגם ששכרו רב, אבל אינו מכפר לו על חטאתו אשר חטא, וכפי זה תקשה לו מתשובת הקדוש ברוך הוא, שאכן צריך סדר הקרבנות, כל זמן שקוראים בהם שמשמע סדר הקרבנות

דיני האבלות שבימי הספירה

גם לדעת הנוהגים שלא לברך "שהחינו" בכל זאת אם טעה
ובירך על פרי – יברך גם "שהחינו". כמו כן אם אין הפרי מצוי
לאחר ימי הספירה ואינו מתקיים עד שבת, יכול לברך עליו
"שהחינו" גם בימות חול. מעוברת שהריחה פרי חדש וכן חולה,
מותרים לאכול פרי חדש ולברך "שהחינו" גם להנוהגים בזה
איסור.

פרק ה'

ימים טובים שבין פסח לשבועות

א ; זמני החגים

ר"ח אייר, י"ד אייר, ל"ג בעומר, ר"ח סיון, שלושת ימי החגבלה.
יש שאין נוהגים אבלות של ספירה בר"ח אייר (כהרדב"ז).

ב"י"ד אייר נהגו בא"י שלא לומר תחנון (א), אבל שאר דיני האבלות נוהגים, והחזון איש נהג לומר תחנון בי"ד אייר [וכן משמע מהמ"ב שלא הביא את י"ד באייר בין הימים שאין אומרים תחנון].

יש נוהגין לאכול מצה בי"ד אייר זכר לפסח שני (ב).

ב ; ל"ג בעומר

בל"ג בעומר פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות, לכן נהגו בו קצת שמחה, ובארץ ישראל ובעוד מקומות נהגו ביום זה כדין יו"ט משום שבו נסתלק רשב"י, או שנסמך בו [ועוד טעמים] והרי הוא כעין יום טוב.

(א) אבל במנחה שלפניו אומרים תחנון.

(ב) יש שנוהגים לאכול מצה בליל ט"ו לחדש אייר, ויש שאין נוהגים בעניני אכילת מצה, וטוב ללמוד הלכות קרבן פסח שני.

1. דיני תפילה: אין משנים בתפילה, אלא שאין אומרים תחנון כבר במנחה שלפניו.

2. זהירות בדיון הספירה: יזהר שלא להזכיר לפני שיקיים את המצוה שהיום ל"ג בעומר כדי שלא יכנס בספק שמא יצא ידי חובתו (וראה לעיל פרק ג' סע' ה' ס"ק 3).

3. נהגו להדליק נרות לכבוד רשב"י, ויש מקומות שעושים מדורה לכבוד רשב"י. יש סוברים שאסור לשרוף בגדים יקרים משום איסור בל תשחית ואחרים לא חששו, הן משום שיש בזה שמחה והן משום כבוד רשב"י (וראה "שדי חמד" אסופת דינים מערכת א"י).

4. מנהג תספורת לקטנים: נהגו לספר במירון את הקטנים בהיותם בני שלוש שנים, ובירושלים סמוך לקבר שמעון הצדיק, ועושים זאת בשירה וריקודים משום שהוא ל"ג בעומר, ומשום שמקיימים את המצוה: "לא תקיפו פאת ראשכם".

5. נישואין ותספורת: בני אשכנז נושאים נשים ומסתפרין בל"ג בעומר (ראה לעיל פרק ד' סע' ג'—ד') והיינו ביום ל"ג בעומר, ואם חל ל"ג בעומר בערב שבת רשאי להקדים את הנישואין בליל ל"ג בעומר. ויש מתירין בכל שנה לעשות נישואין בליל ל"ג בעומר, ובשעת הדחק אפשר לסמוך עליהם.

6. צום בל"ג בעומר: חתן וכלה הנישאים בל"ג בעומר נהגו לצום, ויש אומרים שאין להם לצום, ובשעת הצורך יש לסמוך להקל.

7. צידוק הדין: לדעת השו"ע אומרים צידוק הדין, ולדעת הרמ"א אין לומר אלא לחכם בפניו. דין הספד כדיון צידוק הדין. ונראה שהקמת מצבה על קבר בל"ג בעומר דומה היא לדיון צידוק הדין.

8. יש שנהגו לעשות בל"ג בעומר לנערים קשת וחיצים, לזכר שלא נראתה הקשת בימי רשב"י.

ג; מעניני חג השבועות

1. נהגו לאחר את תפילת ערבית כדי שיהיו ימי הספירה "תמימות", [וראה בשו"ת "בנין שלמה" שרצה לחדש שאין דין בשבועות להוסיף לפני כניסת היום מהחול על הקודש.

2. עושים תיקון בליל שבועות, היינו, שנעורים כל הלילה ולומדים לפי סדר שנקבע, ראה סידור יעב"ץ, ויש לומדים כסדרם ולא לפי הסדר המיוחד. [בחול"ל שנהג שני ימים טובים נהגו לעשותו ביום ראשון של החג, ובשל"ה כתב דיש מקום לעשותו בשני הימים]

נשים אין אומרות את התיקון, אבל רשאיות לומר תהלים וללמוד תורה שבכתב, ויש מי שאומר שכיון שלא עסקו בספירת העומר, אין להן שייכות בתיקון ("רב פעלים" ח"א "סוד ישרים" סי' ט). [ואם כן אלו הנשים שספרו את העומר שייכות לתיקון ("הליכות בת ישראל" עמ' שכ"ז)].

הניעור כל הלילה, לבני ספרד – מברך כל ברכות השחר, וראוי שיעשה צרכיו וישפשף כדי שיתחייב בברכת "אשר יצר" ו"על-נטילת-ידיים".

בני אשכנז אינם מברכים ברכת התורה [אלא אם כן ישנו ביום] וכן לא ברכת "אלהי נשמה" וברכת "המעביר שינה", [וברכת על נט"י אם שפשף רשאי לברך (מ"ב)], לכן ישמעו את הברכות האלו מאחד שישן. [אם אין עשרה אנשים בעת שמיעת הברכות, יש להזהר שלא יוציא את הציבור אלא בברכות האמורות ולא בשאר

הברכות, כיון שכדי לצאת בברכות השחר מאחר צריך שיהיו דווקא עשרה כדין ציבור].

3. נהגו לאכול מאכלי חלב ודבש, על שם הכתוב דבש וחלב תחת לשונך" ועוד טעמים. ביום צריך לאכול גם בשר משום מצוות שמחת החג, וגם כדי שיקח שני לחמים אחד לצורך אכילת בשר ואחד לצורך אכילת חלב ויהיה זכר לשני הלחם. [יש סוברים שבשבועות מותר להקל בהמתנה שבין בשר לחלב שאין צריך להמתין שש שעות בין בשר לחלב, (ראה בספר "פסקי תשובה" סי' רפ"ה)].

4. חג השבועות הוא יום דין שבו נידונין על הפירות, וכתב השל"ה שפירותיו של הקב"ה הוא האדם, ועל כן גם הוא נידון ביום זה.

תושלב"ע